CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
2019- 2021

Suscrita entre

MERCANTIL SEGUROS, C.A.

y

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE SEGUROS MERCANTIL

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

DE MERCANTIL SEGUROS C.A.

2019- 2021

Entre **Mercantil Seguros C.A.**, Compañía de Seguros domiciliada en Caracas, representada en este acto por su Presidente, María Silvia Rodríguez Feo, por el Gerente Cuentas Corporativas, Leonardo Villamizar, por el Gerente de Recursos Humanos, Humberto Arreaza, mayores de edad, de este domicilio, asistidos por el Abogado, Gilberto Jorge, por una parte, que en lo sucesivo se denominará "La Entidad de Trabajo", y por la otra, el **Sindicato Único de Trabajadores de Seguros Mercantil**, que en lo sucesivo se denominará "El Sindicato", representado en este acto por su **Secretario General Principal**, Jesús Prado, **Secretario Principal de Cultura**, Luis Eduardo Rosario Mendoza, **Secretario Principal de Vigilancia y Disciplina**, Aníbal Hidalgo, **Secretario Principal de Trabajo y Reivindicaciones**, Edgar Durán, **Secretario Principal de Organización**, Jonathan Rafael González González, **Secretario Principal de Administración y Finanzas**, Xiomara Hernández, **Secretario Principal de Actas y Correspondencia**, Unixi Margarita Arrieche , mayores de edad, de este domicilio, asistidos por el Abogado Herbert Ortiz, Representante Legal de El Sindicato, se ha convenido en celebrar esta Convención que regirá las relaciones de La Entidad de Trabajo con sus Trabajadores y Trabajadoras, y de éstos y éstas con La Entidad de Trabajo, estableciendo condiciones de trabajo.

CLÁUSULA 1 – DEFINICIONES

A los fines de la más fácil y correcta aplicación y ejecución de esta Convención Colectiva de Trabajo, se establecen las siguientes definiciones:

Primera: LA ENTIDAD DE TRABAJO: Este término identifica a MERCANTIL SEGUROS C.A.

Segunda: EL SINDICATO: Este término identifica al Sindicato Único de Trabajadores de Seguros Mercantil.

Tercera: TRABAJADOR O TRABAJADORA: Persona natural amparada por esta Convención y que por la naturaleza de la labor contratada presta servicios personales para LA ENTIDAD DE TRABAJO, de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Cuarta: PARTES: Se entiende por Partes a La Entidad de Trabajo y a los Trabajadores o Trabajadoras representados por El Sindicato.

Quinta: CONVENCIÓN: Este término se refiere a esta Convención Colectiva de Trabajo.

Sexta: SALARIO: Es la remuneración devengada de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, calculada de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos o devengados efectivamente por el Trabajador o Trabajadora.

Séptima: SALARIO NORMAL: Es el establecido a tal efecto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores como la remuneración devengada por el Trabajador o Trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores considere que no tienen carácter salarial, quedan excluidas del Salario Normal. Para la estimación del Salario Normal, ninguno de los conceptos que lo integran producirá efecto sobre sí mismo.

Octava: SALARIO ORDINARIO: Es la cantidad fija asignada al cargo, que como cuota mensual o diaria, percibe el Trabajador o Trabajadora a cambio de su labor ordinaria, sin pago extra de ninguna especie.

Novena: SALARIO-HORA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, DÍAS DE DESCANSO Y FERIADOS TRABAJADOS, PROLONGACIÓN DE JORNADA Y TRABAJO NOCTURNO: Este término se refiere al monto que resulta de dividir el Salario Ordinario mensual devengado por el Trabajador o Trabajadora, entre treinta (30) días y el resultado dividirlo a su vez, entre el número de horas de su jornada ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Décima: SALARIO MÍNIMO NACIONAL: Es aquél fijado por el Ejecutivo Nacional para cada categoría de Trabajador o Trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Décima Primera: REGLAMENTOS INTERNOS: Son los instrumentos normativos elaborados por LA ENTIDAD DE TRABAJO, luego de escuchado el criterio del Sindicato, que establecen las condiciones de acceso a los beneficios de la presente Convención, así como la pérdida de los beneficios de las Cláusulas a las cuales se refieren.

CLÁUSULA 2 – ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las estipulaciones de esta Convención beneficiarán a los Trabajadores y Trabajadoras de La Entidad de Trabajo, aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración.

Parágrafo Primero: Se exceptúan de ser beneficiarios de esta Convención:

1. Los Trabajadores o Trabajadoras de Dirección cuyas condiciones de trabajo se regulan mediante contrato individual de trabajo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

2. Los representantes de La Entidad de Trabajo a quienes les corresponde participar y autorizar en su discusión.

3. Los Aprendices INCES no estarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Convención.

Parágrafo Segundo: Su ámbito de aplicación territorial se circunscribirá al Distrito Capital y Estado Miranda.

Parágrafo Tercero: Esta Convención tendrá vigencia a partir del **1° de enero de 2019** hasta el **31 de diciembre de 2021**, y sustituye las suscritas anteriormente. Sin embargo, con tres (3) meses de anticipación al vencimiento de esta Convención, el Sindicato podrá presentar un nuevo Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo para ser discutida conciliatoriamente con La Entidad de Trabajo.

BENEFICIOS SOCIALES

CLÁUSULA 3 – BONIFICACIÓN Y PERMISO POR MATRIMONIO

Comentado [LSJJ1]: Listo. Relacionado en archivo.

La Entidad de Trabajo conviene en otorgar a los Trabajadores o Trabajadoras que contraigan matrimonio, una bonificación de **DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S10.000,00)** y un permiso remunerado de diez (10) días hábiles bancarios, previa presentación del Acta de Matrimonio Civil.

Parágrafo Primero: Serán beneficiarios de esta Cláusula, los Trabajadores o Trabajadoras que tengan más de un (1) mes de servicio regular e ininterrumpido.

Parágrafo Segundo: En caso que los cónyuges sean Trabajadores de La Entidad de Trabajo, ambos recibirán la bonificación y el permiso. Estos beneficios deberán ser solicitados dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de celebración del matrimonio civil.

Parágrafo Tercero: El disfrute del permiso se contará de lunes a viernes, en días hábiles bancarios establecidos para la jornada ordinaria convencional, inclusive para los Trabajadores o Trabajadoras con jornadas u horarios especiales.

Parágrafo Cuarto: Si el matrimonio del Trabajador o Trabajadora ocurriese durante el disfrute de sus vacaciones, el Trabajador o Trabajadora tomará los días correspondientes a este permiso a continuación del término de disfrute de las vacaciones.

CLÁUSULA 4 – PRESTACIONES POR NACIMIENTO DE HIJOS O HIJAS

La Entidad de Trabajo conviene en otorgar a cada Trabajador o Trabajadora que le nazca un hijo o hija, durante la vigencia de esta Convención, previa presentación de la documentación correspondiente:

1° Una asignación de **DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S10.000,00).** En caso que los padres sean Trabajadores de La Entidad de Trabajo, ambos recibirán el beneficio estipulado en este numeral.

2° Una contribución de **VEINTE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 20.000,00)** para aquellos Trabajadores o Trabajadoras que no hagan uso del beneficio de la Cláusula **11** (Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad), en cuanto a la cobertura de Maternidad se refiere, de esta Convención.

Parágrafo Primero: Las prestaciones contenidas en los numerales 1 y 2 de esta Cláusula deberán ser solicitadas dentro de los tres (3) meses siguientes al nacimiento del hijo o hija.

Parágrafo Segundo: La Entidad de Trabajo con ocasión del nacimiento del hijo o hija, concederá al padre Trabajador catorce (14) días continuos de permiso o licencia de paternidad remunerados, el cual podrá prorrogarse en casos de gravedad del recién nacido, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad.

Parágrafo Tercero: Este permiso se otorga con ocasión del nacimiento del hijo o hija del Trabajador, por lo que su disfrute no podrá postergarse.

Parágrafo Cuarto: El disfrute de este permiso se contará a partir del día siguiente a la fecha del nacimiento del hijo o hija del Trabajador.

Parágrafo Quinto: En caso que el nacimiento del hijo o hija del Trabajador ocurra durante el disfrute de las vacaciones, el Trabajador disfrutará este permiso a continuación del término de disfrute de sus vacaciones.

CLAUSULA 5 - PAGOS A CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL (GUARDERÍA INFANTIL)

La Entidad de Trabajo conviene y se compromete a cumplir la obligación respecto al cuidado integral de los hijos o hijas de los Trabajadores o Trabajadoras, establecida en los Artículos 343 y 344 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, mediante el pago de la matrícula de inscripción y mensualidades a un Centro de Educación Inicial, que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Parágrafo Primero: La Entidad de Trabajo conviene en honrar esta obligación mediante el pago mensual de los servicios del Centro de Educación Inicial por un monto equivalente al **CUARENTA POR CIENTO (40%)** del Salario Mínimo Mercantil vigente, tanto por concepto de matrícula de inscripción, como por concepto de cada mensualidad, para cada hijo o hija cuya edad no exceda de seis (6) años exactos. Si el hijo o hija del Trabajador o Trabajadora cumple los seis (6) años de edad antes de finalizar el año escolar en curso, se le mantendrá el presente beneficio hasta la finalización de dicho año escolar. A tal efecto, las Partes acuerdan ajustar los montos establecidos en esta Cláusula, en proporción y de acuerdo a la modificación que sufra el Salario Mínimo Nacional decretado por el Ejecutivo Nacional.

Dicho aporte deberá ser cancelado por La Entidad de Trabajo dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, mediante cheque no endosable o cualquier otro instrumento de pago a favor del Centro de Educación Inicial, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. Esta obligación, cuando sea conveniente para el Trabajador o Trabajadora, podrá ser cumplida en cualquiera de las modalidades establecidas por las autoridades competentes. A tal efecto, el Trabajador o Trabajadora acreditará ante La Entidad de Trabajo la respectiva inscripción en el Centro de Educación Inicial.

Parágrafo Segundo: Respecto a las futuras modificaciones que por Ley o Decreto experimente el beneficio regulado en esta Cláusula, dicho beneficio tendrá la modalidad antes descrita y no se duplicará si ambos padres están amparados por esta Convención, haciéndose efectiva dicha ayuda preferiblemente a través de la madre Trabajadora.

CLÁUSULA 6 – AYUDA EDUCATIVA PARA HIJOS O HIJAS DE LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS

La Entidad de Trabajo, con el propósito de contribuir con la adquisición de materiales, equipos y útiles educativos para los hijos o hijas de los Trabajadores o Trabajadoras que

cursen estudios de educación Inicial (Guardería, Pre-escolar), Primaria y Media (Secundaria), otorgará una ayuda anual de **DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 10.000,00)**.

Parágrafo Primero: La solicitud de ayuda para cubrir los gastos antes descritos deberá ser formulada por el Trabajador o Trabajadora al inicio del año educativo respectivo. Al efecto, el Trabajador o Trabajadora deberá cumplir con los requisitos establecidos e informados por la Unidad de Recursos Humanos.

Parágrafo Segundo: El beneficio antes descrito, no se duplicará si ambos padres están amparados por esta Convención, haciéndose efectiva dicha ayuda preferiblemente a través de la madre Trabajadora.

Parágrafo Tercero: El otorgamiento de este beneficio se hará en cumplimiento del **Reglamento** interno correspondiente.

Parágrafo Cuarto: LA ENTIDAD DE TRABAJO, al dar cumplimiento a esta Cláusula, suministrará anualmente a EL SINDICATO, la información referida a los beneficiarios de la misma.

Parágrafo Quinto: Es entendido que en las previsiones de esta Cláusula están incluidos los beneficios y supuestos contenidos en el Artículo 162 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

CLÁUSULA 7 – BECAS DE ESTUDIO PARA HIJOS O HIJAS DE LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS

La Entidad de Trabajo, con el propósito de contribuir con la educación Inicial (Pre-escolar), Primaria, Media (Secundaria) y Universitaria, de los hijos o hijas de los Trabajadores o Trabajadoras, conviene en otorgar anualmente, al inicio del año académico, **CUATROCIENTAS (400) becas** para apoyar al Trabajador o Trabajadora en los gastos referidos a este concepto. Estas becas serán distribuidas de la siguiente forma:

1° Educación Inicial (Pre-escolar): **CIEN (100) becas** de **DOCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 12.000,00) anuales**.

2° Educación Primaria y Media (Secundaria): **DOSCIENTAS (200) becas de DOCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 12000,00) anuales.**

3° Educación Universitaria: **CIEN (100) becas** de **DOCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 12.000,00) semestrales.**

Parágrafo Primero: Las becas no otorgadas en cualquiera de los numerales anteriores, serán redistribuidas entre los hijos o hijas de los Trabajadores o Trabajadoras, de cualquiera de los numerales restantes, si existieren solicitudes evaluadas y pendientes de otorgamiento.

Parágrafo Segundo: Si la disponibilidad lo permite, se otorgará una (1) beca por familia independientemente del nivel, hasta un máximo de tres (3) becas por familia.

Parágrafo Tercero: Para el otorgamiento inicial y renovación de la beca, en los casos de estudios de educación Primaria, Media y Universitaria, el hijo o hija del Trabajador o Trabajadora deberá obtener un promedio de notas igual o superior a quince (15) puntos o su equivalente.

Parágrafo Cuarto: El otorgamiento de este beneficio se hará en cumplimiento del **Reglamento** Interno correspondiente.

Parágrafo Quinto: La Entidad de Trabajo al dar cumplimiento a esta Cláusula, suministrará anualmente a El Sindicato, la información referida a las becas otorgadas.

Parágrafo Sexto: Es entendido que en las previsiones de esta Cláusula están incluidos los beneficios y supuestos contenidos en el Artículo 162 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

CLÁUSULA 8 – BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS

La Entidad de Trabajo, con el propósito de apoyar la formación profesional de los Trabajadores o Trabajadoras, otorgará **semestralmente OCHENTA (80)** becas para cursar estudios superiores en áreas de interés para la actividad de Seguros.

De acuerdo al nivel de estudios, las becas tendrán los siguientes montos:

1. Técnico Superior Universitario: **QUINCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 15.000,00) semestrales**.

2. Pre-grado Universitario: **QUINCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 15.000,00) semestrales.**

3. Post-grado Universitario: **QUINCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 15.000,00) semestrales**.

Parágrafo Primero: El otorgamiento de este beneficio se hará en cumplimiento del **Reglamento** interno correspondiente.

Parágrafo Segundo: La Entidad de Trabajo, al dar cumplimiento a esta Cláusula, suministrará anualmente a El Sindicato, la información relativa a los beneficiarios de la misma.

Parágrafo Tercero: Es entendido que en las previsiones de esta Cláusula están incluidos los beneficios y supuestos contenidos en el Artículo 162 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

CLAUSULA 9 - RECONOCIMIENTO POR CULMINACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES - AUMENTO SALARIO ORDINARIO

La Entidad de Trabajo otorgará un aumento en el Salario Ordinario al Trabajador o

Trabajadora que culmine estudios de Pre-Grado (Licenciaturas y Técnicos Superiores Universitarios) y Post-Grado, la cantidad de **TRESCIENTOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 300,00)**, siempre que presenten la documentación que acredite la obtención del título respectivo.

Dicho aumento se aplicará a partir del día 1° del mes siguiente a la aprobación de la solicitud, y no tendrá carácter retroactivo.

CLÁUSULA 10 – RECONOCIMIENTO POR CULMINACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

La Entidad de Trabajo conviene en otorgar a los Trabajadores o Trabajadoras que concluyan estudios en áreas de interés para la actividad de Seguros, un reconocimiento de **QUINCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 15.000,00),** al obtener cada uno de los siguientes niveles académicos: Técnico Superior Universitario, Pre-grado Universitario o Post-grado Universitario.

Parágrafo Primero: El reconocimiento estipulado en la presente Cláusula se depositará en la Cuenta Nómina del Trabajador o Trabajadora beneficiario o beneficiaria.

Parágrafo Segundo: El otorgamiento de este beneficio se hará en cumplimiento del **Reglamento** interno correspondiente.

Parágrafo Tercero: La Entidad de Trabajo, al dar cumplimiento a esta Cláusula, suministrará anualmente a El Sindicato, la información referida a los beneficiarios de la misma.

Parágrafo Cuarto: Es entendido que en las previsiones de esta Cláusula están incluidos los beneficios y supuestos contenidos en el Artículo 162 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

BENEFICIOS DE SALUD

CLÁUSULA 11 – SEGURO DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD

La Entidad de Trabajo conviene en contratar para cada uno de sus Trabajadores o Trabajadoras, mientras permanezcan a su servicio, un Seguro de Hospitalización y Cirugía

cuya prima anual será pagada en un **OCHENTA POR CIENTO (80%)** por La Entidad de Trabajo y en un **VEINTE POR CIENTO (20%)** por el Trabajador o Trabajadora. El referido Seguro tendrá una **cobertura no menor** de **VEINTE MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 20.000,00)** y amparará al Trabajador o Trabajadora, su cónyuge e hijos o hijas dependientes menores de veinticinco (25) años.

En caso que el asegurado o asegurada Titular, cónyuge e hijos o hijas menores de veinticinco (25) años hagan uso de la Póliza, se aplicará un **deducible** por **cada evento** y **a cada uno de ellos**, equivalente al CERO COMA CINCO POR CIENTO (**0.5%).**

Parágrafo Primero: Adicionalmente, La Entidad de Trabajo ofrecerá a los Trabajadores y Trabajadoras la posibilidad de suscribirse a una **Póliza de Exceso**, para ellos o ellas y sus Familiares amparados en la Póliza Básica, cuya prima anual será pagada en un cien por ciento (100%) por el Trabajador o Trabajadora.

Parágrafo Segundo: La cobertura de **Maternidad** será optativa y estará sujeta al pago de una **prima adicional**. En caso de optar por la cobertura de Maternidad, la misma amparará a la Trabajadora Titular o la cónyuge del Trabajador Titular, y tendrá una **cobertura no menor** de **VEINTE MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 20.000,00).** Esta cobertura incluye la asistencia al **neonato**. Las condiciones y los plazos de espera estarán establecidos en el **Reglamento** interno correspondiente.

Parágrafo Tercero: En los casos de **Fallecimiento** del Trabajador o Trabajadora, así como de sus familiares amparados por este Seguro, la Póliza posee una cobertura para Servicios Funerarios hasta un monto de **DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 10.000,00).**

Parágrafo Cuarto: Adicionalmente, La Entidad de Trabajo ofrece a los Trabajadores o Trabajadoras la posibilidad de suscribir una **Póliza** de Seguro **Adicional** para sus padres, hermanos o hermanas, e hijos o hijas que siendo **mayores de veinticinco (25) años y menores de veintiocho (28) años** sean económicamente dependientes**.** En este caso, el Trabajador o Trabajadora deberá efectuar el pago total por anticipado del cien por ciento **(100%)** de la prima anual respectiva. Para el disfrute de este beneficio el Trabajador o Trabajadora deberá cumplir los requisitos establecidos por la Compañía aseguradora.

Parágrafo Quinto: El Trabajador o Trabajadora tendrá acceso a los beneficios de esta Cláusula, desde el inicio de la prestación de sus servicios a La Entidad de Trabajo.

Parágrafo Sexto: Para la mejor administración de esta Cláusula, La Entidad de Trabajo se obliga a comunicar a los Trabajadores o Trabajadoras, oportuna y periódicamente, los servicios, condiciones y primas de las Pólizas, así como a gestionar ante la Compañía de Seguros, la atención efectiva de los asegurados o aseguradas que utilicen el beneficio contemplado en esta Cláusula.

Parágrafo Séptimo: Los beneficios referidos a Contribución por no uso del Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad en caso de Maternidad se encuentran regulados en la Cláusula **4** (Prestación por Nacimiento de Hijos o Hijas) de esta Convención.

Parágrafo Octavo: La administración de esta Cláusula se realizará de acuerdo a lo establecido en el **Reglamento** interno referido al condicionado de la póliza.

CLÁUSULA 12 – PAGO DE DIFERENCIA CON EL SEGURO SOCIAL

La Entidad de Trabajo pagará los tres (3) primeros días que no cubra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya, en los casos de enfermedad, maternidad, accidente o enfermedades profesionales, siempre que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya pague del cuarto (4°) día en adelante. La Entidad de Trabajo pagará esta prestación, previa presentación por el Trabajador o Trabajadora de los correspondientes Reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya.

En los casos de enfermedad y accidente no profesional, o enfermedades ocupacionales y accidentes laborales, La Entidad de Trabajo pagará la diferencia que resulte entre el Salario Ordinario del Trabajador o Trabajadora y la cantidad que pague el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o institución que lo sustituya. Esta prestación se pagará por un período que no excederá de doce (12) meses de conformidad con los literales "a" y "b" del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

En caso de enfermedad ocupacional o accidente laboral, al vencimiento de los doce (12) meses antes señalados, se aplicará, si fuese el caso, la extensión establecida en el Artículo 79 de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

Parágrafo Primero: La Entidad de Trabajo se compromete a anticipar al Trabajador o Trabajadora durante un período que no excederá de doce (12) meses, o en caso de sobrevenir la extensión antes señalada para los casos de enfermedad ocupacional o accidente laboral, la cantidad que le corresponde pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya y compensará, en caso que aplique, este anticipo con el monto de la factura emitida por el referido Instituto. El Trabajador o Trabajadora, de ser el caso, queda obligado u obligada a endosar inmediatamente a La Entidad de Trabajo el cheque o cualquier otro instrumento de pago, que a su favor emitiere el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución prestadora del servicio que lo sustituya, siempre y cuando el Trabajador o Trabajadora entregue el Reposo validado por dicho Instituto, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la cual se le otorgó. Si transcurren los doce (12) meses de vigencia de este beneficio o la extensión antes referida, resultando el Trabajador o Trabajadora discapacitado o discapacitada para prestar servicios en La Entidad de Trabajo, la relación de trabajo se terminará por causa ajena a la voluntad de las Partes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Parágrafo Segundo: Cuando se trate de Trabajadores o Trabajadoras no amparados o amparadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya, La Entidad de Trabajo pagará su Salario Ordinario, en caso de enfermedad o accidente que le imposibilite para el trabajo, hasta por un lapso que no excederá de tres (3) meses, reservándose el derecho de solicitar a un médico designado por el mismo o por el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, la certificación de la enfermedad o accidente. El Trabajador o Trabajadora tendrá derecho a hacerse examinar por su propio médico.

En caso de disparidad en los diagnósticos de éste y el médico designado por La Entidad de Trabajo, las Partes se acogerán al diagnóstico que puedan emitir aquellos conjuntamente o con la intervención de un tercer facultativo si fuere necesario.

CLÁUSULA 13 – PAGO DE DIFERENCIA CON EL SEGURO SOCIAL EN CASO DE MATERNIDAD

En los casos de maternidad, La Entidad de Trabajo pagará a sus Trabajadoras aseguradas, la diferencia entre el monto de su correspondiente Salario Ordinario y la cantidad que por tal concepto pague el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya, hasta por un **máximo** de **veintiséis (26) semanas**, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, esto es, seis (6) semanas en el período Prenatal y veinte (20) semanas en el período Posnatal.

Parágrafo Primero: Cuando la Trabajadora según prescripción y constancia médica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya, bien porque el parto sobrevenga antes de la fecha prevista o por cualquier otra circunstancia, no haga uso del período Prenatal, la parte no utilizada de este término se acumulará al período Posnatal.

Parágrafo Segundo: A las Trabajadoras no amparadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya, La Entidad de Trabajo les pagará su Salario Ordinario durante igual lapso.

Queda entendido que las seis (6) semanas que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya, no pague a la Trabajadora, serán pagadas íntegramente por La Entidad de Trabajo.

Parágrafo Tercero: Por la naturaleza y fines de esta Cláusula, los días otorgados de acuerdo al contenido de la misma se incluirán como laborados a los efectos del cálculo de las Utilidades de la Trabajadora.

CLÁUSULA 14 – PROTECCIÓN DE LA SALUD VISUAL DE LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS

La Entidad de Trabajo conviene en contribuir con la cantidad de hasta **CINCO MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 5.000,00) anuales** para el examen de la vista de los Trabajadores o Trabajadoras, previa presentación de la factura original correspondiente, pudiendo cubrir dicho monto la consulta inicial y las consultas sucesivas que el Trabajador o Trabajadora requiera por examen especializado o consulta de control.

El examen a que se refiere esta Cláusula como beneficio para el Trabajador o Trabajadora se realizará por iniciativa del Trabajador o Trabajadora, o en la oportunidad en que el Servicio de Seguridad y Salud Laboral de La Entidad de Trabajo lo determine, en función de la salud visual del Trabajador o Trabajadora.

CLÁUSULA 15 – PROTECCIÓN DE LA SALUD AUDITIVA DE LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS - OPERADORES TELEFÓNICOS

La Entidad de Trabajo conviene en contribuir con la cantidad de hasta **CINCO MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 5.000,00) anuales** para el examen médico auditivo, de los Trabajadores o Trabajadoras operadores telefónicos, previa presentación de la factura original correspondiente, pudiendo cubrir dicho monto la consulta inicial y las consultas sucesivas que el Trabajador o Trabajadora requiera por examen especializado o consulta de control.

El examen a que se refiere esta Cláusula como beneficio para el Trabajador o Trabajadora se realizará por iniciativa del Trabajador o Trabajadora o en la oportunidad en que el Servicio de Seguridad y Salud Laboral de La Entidad de Trabajo lo determine, en función de la salud auditiva del Trabajador o Trabajadora.

BENEFICIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

CLÁUSULA 16 – SALARIO MÍNIMO MERCANTIL SEGUROS

La Entidad de Trabajo garantizará a sus Trabajadores o Trabajadoras un Salario Mínimo Mensual equivalente al Salario Mínimo Nacional, con un incremento del **DIEZ POR CIENTO (10%)** de su monto.

Parágrafo Primero: A los fines de determinar la base salarial para el incremento establecido en esta Cláusula, se considerará Salario Mínimo Nacional, el que fije en cada oportunidad el Ejecutivo Nacional, para cada categoría de Trabajador o Trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Parágrafo Segundo: En la oportunidad de efectuar un ajuste salarial debido a cambios en el Salario Mínimo Mercantil Seguros, La Entidad de Trabajo aplicará su mejor criterio para mantener la equidad interna entre los Trabajadores o Trabajadoras.

CLÁUSULA 17 – AUMENTOS DE SALARIO ORDINARIO

La Entidad de Trabajo conviene en continuar aplicando su Política Anual de Aumentos por Mérito para reconocer e incentivar el rendimiento, eficacia y responsabilidad del Trabajador o Trabajadora. Adicionalmente, considerará el desempeño marcadamente superior del Trabajador o Trabajadora en la ejecución de sus funciones, así como la actitud hacia el trabajo en equipo y la esmerada atención y servicio al cliente.

La Entidad de Trabajo de acuerdo a sus Políticas de Recursos Humanos implementará el proceso de evaluación anual de desempeño de los Trabajadores o Trabajadoras, procediendo posteriormente a informarles los resultados de la calificación individual obtenida.

Sin perjuicio de lo previsto en el encabezamiento de esta Cláusula, La Entidad de Trabajo en caso de necesidades específicas que comunicará oportunamente a El Sindicato, podrá revisar la compensación de manera general o restringida, según las categorías de Trabajadores o Trabajadoras y áreas geográficas, para lo cual tomará en consideración las características respectivas y las circunstancias económicas. Las necesidades específicas deberán guardar la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de esta Cláusula.

CLÁUSULA 18 – CARÁCTER Y ESTIPULACIÓN DEL SALARIO

Las Partes acuerdan que el Salario ha sido y seguirá siendo estipulado por unidad de tiempo, tomando en consideración el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. En ningún caso, la remuneración del Trabajador o Trabajadora podrá ser menor al Salario fijado como mínimo en esta Convención, salvo lo establecido en el Artículo 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que determina un Salario proporcional a la jornada de trabajo.

Adicionalmente, las Partes acuerdan:

1° Considerar a los fines de esta Convención, como Beneficios Sociales de carácter no remunerativo, todos aquellos que La Entidad de Trabajo pueda crear de conformidad con el Artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

2° Los Beneficios Sociales, así como el aporte que haga La Entidad de Trabajo para el fomento del ahorro o de planes de ahorros previsionales de los Trabajadores o Trabajadoras, no serán estimados como integrantes del Salario para el cálculo de las prestaciones, beneficios e indemnizaciones que se deriven del contrato de trabajo.

3° El Salario fijado como remuneración mínima durante la vigencia de esta Convención será considerado en su totalidad como base de cálculo para el pago de los beneficios, prestaciones e indemnizaciones regulados en las Cláusulas **5** (Pagos a Centros de Educación Inicial), **28** (Incentivo de Constancia), **29** (Reconocimiento por Antigüedad) y **34** (Prestación por Fallecimiento del Trabajador o Trabajadora) de esta Convención, salvo lo establecido en el Artículo 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

CLÁUSULA 19 – APORTE AL FONDO DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS

Ambas partes convienen que será potestativo del Trabajador o Trabajadora, el elegir entre un mínimo de Aporte al Fondo de Ahorro y Crédito de los Trabajadores o Trabajadoras, equivalente al **NUEVE POR CIENTO (9%)** y hasta un máximo de **ONCE POR CIENTO (11%)** de su Salario Ordinario mensual, y el Banco aportará el mismo porcentaje elegido por cada Trabajador o Trabajadora en particular. En ningún caso el aporte máximo del Trabajador o Trabajadora, así como el de la Empresa, excederá del mayor valor entre **DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 250,00)** y el **CINCO POR CIENTO (5%)** del Salario Mínimo Mercantil.

Ambas partes convienen que será potestativo del Trabajador o Trabajadora, el elegir entre un mínimo de Aporte al Fondo de Ahorro y Crédito de los Trabajadores o Trabajadoras, equivalente al **NUEVE POR CIENTO (9%)** y hasta un máximo de **ONCE POR CIENTO (11%)** de su Salario Ordinario mensual, y La Entidad de Trabajo aportará el mismo porcentaje elegido por cada Trabajador o Trabajadora en particular. En ningún caso el aporte máximo del Trabajador o Trabajadora, así como el de La Entidad de Trabajo, excederá del mayor valor entre **DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 250,00) mensuales**.

CLÁUSULA 20 – VACACIONES

La Entidad de Trabajo concederá a sus Trabajadores o Trabajadoras, vacaciones anuales remuneradas de quince (15) días hábiles laborales bancarios, más los días adicionales por cada año completo de servicio que se señalan en la siguiente escala.

Años de servicio	Días adicionales
1	1
2	2
3	7
4	8

5	9
6	13
7	14
8	15
9	16
10 o más	19

Adicionalmente La Entidad de Trabajo pagará un **Bono Vacacional** a sus Trabajadores o Trabajadoras, según la siguiente escala:

Años de servicio	**Días de Salario Normal**
1 a 3	28
4 a 6	32
7 a 10	40
11 a 14	45
15 ó más	52

Parágrafo Primero: El disfrute de las vacaciones se contará de lunes a viernes, en días hábiles bancarios establecidos para la jornada ordinaria convencional, inclusive para los Trabajadores o Trabajadoras con jornadas u horarios especiales.

Parágrafo Segundo: Es entendido que el Salario de cálculo del pago de disfrute de las vacaciones y del bono vacacional, determinado conforme a lo estipulado en esta Cláusula, se realizará en base al Salario Normal devengado por el Trabajador o Trabajadora en la fecha en que disponga del disfrute efectivo de la vacación.

Parágrafo Tercero: Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, La Entidad de Trabajo pagará las vacaciones no disfrutadas, así como las fraccionadas en forma proporcional al tiempo de servicio y de conformidad a las prestaciones de disfrute y de bono vacacional determinadas en esta Cláusula, aplicando la base de cálculo prevista en el Parágrafo anterior.

Parágrafo Cuarto: Es entendido que en las previsiones de esta Cláusula están incluidos todos los beneficios y supuestos contenidos en los Artículos 190 y 192 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Parágrafo Quinto: La administración de esta Cláusula se realizará de acuerdo a lo establecido en el **Reglamento** interno correspondiente.

CLAUSULA 21 – BONO POST-VACACIONAL

La Entidad de Trabajo conviene en establecer el pago de **DOS MIL BOLIVARESSOBERANOS (BsS 2.000,00)** por concepto de Bono Post–Vacacional, que será cancelado al Trabajador o Trabajadora al regreso del disfrute efectivo de sus vacaciones.

Parágrafo Único: La administración de esta Cláusula se realizará de acuerdo a lo establecido en el **Reglamento** interno correspondiente.

CLÁUSULA 22 – BONIFICACIÓN ÚNICA CORREGIR

El Banco pagará a sus Trabajadores o Trabajadoras una Bonificación Única equivalente a **CUARENTA Y CINCO (45) días** de Salario Normal.

De conformidad con lo establecido en el literal c) de la Cláusula 25-Bonificación Única de la Convención Colectiva de Trabajo período 2013-2015, por mutuo acuerdo documentado entre los Trabajadores y Trabajadoras, la Federación, los Sindicatos que ella agrupa y el Banco, este beneficio se paga mensualmente como un doce coma cinco por ciento (12,5%) del Salario Ordinario, desde el 1° de enero de dos mil catorce (2014).

La Entidad de Trabajo pagará a sus Trabajadores o Trabajadoras una Bonificación Única equivalente a **CUARENTA Y CINCO (45) días de SALARIO NORMAL.** El pago de esta Bonificación se realizará de forma fraccionada en doce (12) mensualidades, a partir del día 01 de enero de cada año. El valor de cada una de las mensualidades será de un doce y medio por ciento (12,5%) del salario ordinario de cada Trabajador o Trabajadora. En la oportunidad en que se ajuste el salario ordinario del Trabajador o Trabajadora, cada mensualidad se ajustará en la misma proporción.

CLÁUSULA 23 - UTILIDADES

La Entidad de Trabajo pagará a sus Trabajadores o Trabajadoras por concepto de Utilidades legales, durante el mes de diciembre de cada año, **CUATRO (4) meses** calculados a Salario. Para este cálculo no se tendrá en cuenta la incidencia mensual de las Utilidades sobre el Salario.

El pago de las Utilidades legales será proporcional a los meses completos laborados por el Trabajador o Trabajadora en el respectivo ejercicio económico.

Parágrafo Primero: El Trabajador o Trabajadora podrá solicitar **anticipos** a cuenta de Utilidades, en el lapso comprendido entre los meses de **febrero** y **septiembre** de cada ejercicio económico.

Parágrafo Segundo: El monto de cada anticipo será el monto menor entre las Utilidades causadas de acuerdo al número de meses completos laborados en el ejercicio y el monto

equivalente a **SESENTA (60)** días de Salario Ordinario. En cualquier caso, el monto total acumulado a ser anticipado no excederá los **SESENTA (60)** días de Salario Ordinario.

Parágrafo Tercero: El monto anticipado será deducido al momento del pago de las Utilidades legales.

Parágrafo Cuarto: A los efectos de esta Cláusula se entiende por ejercicio económico el lapso comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.

CLÁUSULA 24 – PAGO DE PROLONGACIÓN DE JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS, DIAS DE DESCANSO, FERIADOS LEGALES Y BANCARIOS TRABAJADOS, Y TRABAJO NOCTURNO

La Entidad de Trabajo pagará a sus Trabajadores o Trabajadoras la prolongación de jornada y horas extraordinarias después de su respectiva jornada ordinaria, de la siguiente manera:

1° Pago por Prolongación de Jornada y Horas Extraordinarias:

1.1 Con un **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** de recargo sobre el Salario-Hora correspondiente para la jornada ordinaria, por cada hora laborada, cuando se trate de trabajo en horario **diurno**, incluyendo el recargo contemplado en el Artículo 118 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

1.2 Con un **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** de recargo sobre el Salario-Hora correspondiente para la jornada ordinaria, por cada hora laborada, cuando se trate de trabajo en horario **nocturno**, incluyendo los recargos contemplados en el Artículo 118 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

La Entidad de Trabajo pagará a los Trabajadores o Trabajadoras los días de descanso, feriados legales y bancarios trabajados, de la siguiente manera:

2° Pago por Días de Descanso, Feriados Legales y Bancarios Trabajados:

2.1 Con un **CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%)** de recargo sobre el Salario Diario correspondiente para la jornada ordinaria, cuando se trate de trabajo en horario **diurno**. En dichos recargos quedan incluidos el recargo contemplado en el Artículo 119 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y su Reglamento.

2.2 Con un **CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%)** de recargo sobre el Salario Diario correspondiente para la jornada ordinaria, cuando se trate de trabajo en horario **nocturno**. En dichos recargos quedan incluidos los porcentajes contemplados en los Artículos 119 y 117 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y su Reglamento.

2.3 En caso que el día de descanso coincida con el día feriado, se pagará con un recargo del **DOSCIENTOS CINCUENTA POR CIENTO (250%)**.

3° El **trabajo nocturno** se pagará con un **TREINTA POR CIENTO (30%)** de recargo sobre la jornada ordinaria diurna, de conformidad a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Parágrafo Primero: El trabajo en prolongación de jornada, horas extraordinarias después de su respectiva jornada ordinaria, días de descanso y feriados legales y bancarios trabajados, deberá estar autorizado por los medios establecidos por La Entidad de Trabajo a través del Supervisor o Supervisora, o Trabajador o Trabajadora que ocupe un cargo equivalente y esté debidamente autorizado o autorizada.

Parágrafo Segundo: Queda expresamente entendido que el numeral 2 de esta Cláusula, no se aplicará a los Trabajadores o Trabajadoras contratados o contratadas para prestar servicios en jornadas especiales ni para aquellos o aquellas cuya labor no pueda interrumpirse, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 185 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

CLÁUSULA 25 – REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE

La Entidad de Trabajo conviene en continuar pagando al Trabajador o Trabajadora que por razones de su trabajo tenga que ausentarse de la ciudad donde preste sus servicios en asuntos de La Entidad de Trabajo y por orden del mismo, contra presentación de facturas originales, los gastos de manutención, alojamiento y transporte, durante los días en que deba permanecer fuera de su lugar de trabajo.

Al efecto, dichos gastos estarán tarifados de acuerdo al lugar donde el Trabajador o Trabajadora vaya a prestar sus servicios.

Parágrafo Único: Es entendido que los gastos de transporte serán sufragados por La Entidad de Trabajo según tarifas vigentes de acuerdo a la política respectiva.

CLÁUSULA 26 – PRESTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DE CARÁCTER NO REMUNERATIVO

Por su condición de Prestaciones y Beneficios Sociales de carácter no remunerativo, las Partes acuerdan que no se considerarán formando parte del Salario para el pago de los beneficios, prestaciones e indemnizaciones que le correspondan al Trabajador o Trabajadora por la prestación de sus servicios, los conceptos contenidos en las Cláusulas **3** (Bonificación y Permiso por Matrimonio), **4** (Prestaciones por Nacimiento de Hijos o Hijas), **5** (Pagos a Centros de Educación Inicial - Guardería Infantil), **6** (Ayuda Educativa para Hijos o Hijas de los Trabajadores o Trabajadoras), **7** (Becas de Estudios para Hijos o Hijas de los Trabajadores o Trabajadoras), **8** (Becas para Estudios Superiores de los Trabajadores o Trabajadoras), **10** (Reconocimiento por Culminación de Estudios Superiores), **11** (Seguro de Hospitalización,

Cirugía y Maternidad), **12** (Pago de Diferencia con el Seguro Social), **13** (Pago de Diferencia con el Seguro Social en Caso de Maternidad), **14** (Protección de la Salud Visual de los Trabajadores o Trabajadoras), **15** (Protección de la Salud Auditiva de los Trabajadores o Trabajadoras - Operadores Telefónicos), **19** (Aporte al Fondo de Ahorro y Crédito de los Trabajadores o Trabajadoras), **25** (Reembolso por Gastos de Viaje), **28** (Incentivo de Constancia), **29** (Reconocimiento por Antigüedad), **31** (Seguro de Accidentes Personales), **32** (Seguro de Vida y Discapacidad), **33** (Prestación de Discapacidad por Enfermedad Común, Accidente, Enfermedad Ocupacional o Accidente de Trabajo), **34** (Prestación por Fallecimiento del Trabajador o Trabajadora), **35** (Ayuda Solidaria para la Familia del Trabajador o Trabajadora), **36** (Ayuda por Fallecimiento de Familiares del Trabajador o Trabajadora), **42** (Uniformes) y **56** (Permisos para Dirigentes Sindicales), de esta Convención.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

CLÁUSULA 27 – DISTINCIÓN POR ANTIGÜEDAD

La Entidad de Trabajo continuará con su tradición de distinguir a los Trabajadores o Trabajadoras que hayan cumplido veinte (20), veinticinco (25), treinta (30), treinta y cinco (35), cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) años o más de servicio ininterrumpido.

A tal efecto, La Entidad de Trabajo organizara actos especiales en los cuales hará entrega de las distinciones correspondientes.

De igual forma se procederá en el caso de los Trabajadores o Trabajadoras que cumplan cinco (5), diez (10) y quince (15) años de servicio ininterrumpido, en actos que serán organizados en las Unidades a las cuales estén adscritos los mismos.

CLÁUSULA 28 – INCENTIVO DE CONSTANCIA

La Entidad de Trabajo, con el objeto de reconocer la constancia y fidelidad del Trabajador o Trabajadora y así estimular su permanencia, conviene en otorgarle un Incentivo, atendiendo a su tiempo de servicio ininterrumpido, de conformidad con la siguiente escala:

Años de servicio	Días de Salario Ordinario
5 a 9	**4**
10 a 14	**6**
15 a 19	**8**
20 a 24	**10**

25 a 29	**13**
30 a 34	**14**
35 a 39	**15**
40 o más años	**16**

Parágrafo Primero: El Incentivo a que se refiere esta Cláusula estará sometido a las reglas siguientes:

1° Se pagará cada año en el mes de la fecha aniversaria del Trabajador o Trabajadora

2° Se depositará en un Fideicomiso a nombre del Trabajador o Trabajadora o cualquier otra modalidad de pago acordada por las Partes

3° El monto del Incentivo que se otorga en cumplimiento de esta Cláusula no excederá de **DIEZ (10) Salarios Mínimos Mercantil Seguros**

Parágrafo Segundo: Las Partes acuerdan, que a los fines de la aplicación de la escala establecida en esta Cláusula, se tomará el tiempo de servicio ininterrumpido prestado por el Trabajador o Trabajadora, desde el inicio de su relación de trabajo.

CLÁUSULA 29 – RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD

La Entidad de Trabajo conviene y se compromete en otorgar a los Trabajadores o Trabajadoras, un reconocimiento especial por años de servicio conforme a la siguiente escala:

Años de servicio	Meses de Salario Ordinario
5	1
10	1.5
15	2
20	3
25	6
30	7
35	8
40	9
45	10

Parágrafo Primero: El reconocimiento establecido en esta Cláusula queda sometido a las reglas siguientes:

1° Se pagará en el mes de la fecha aniversaria del Trabajador o Trabajadora

2° Se depositará en un **Fideicomiso** a nombre del Trabajador o Trabajadora o cualquier otra modalidad de pago acordada por las Partes

3° El salario base de cálculo para el pago de esta prestación, no excederá de **VEINTE (20) Salarios Mínimos Mercantil Seguros**

Parágrafo Segundo: Las Partes acuerdan que a los fines de la aplicación de la escala establecida en esta Cláusula, se tomará el tiempo de servicio ininterrumpido prestado por el Trabajador o Trabajadora desde el inicio de su relación de trabajo.

CLÁUSULA 30 - RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO

La Entidad de Trabajo implementará programas tendientes a reconocer la Excelencia en el Servicio y Productividad de sus Trabajadores o Trabajadoras.

Parágrafo Único: El otorgamiento de este beneficio se hará en cumplimiento del **Reglamento** interno correspondiente.

BENEFICIOS PARA LA PROTECCIÓN FAMILIAR

CLÁUSULA 31 – SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

La Entidad de Trabajo conviene en contratar un Seguro de Accidentes Personales que ampare a cada uno de los Trabajadores o Trabajadoras y que cubra el fallecimiento o su discapacidad, derivados del accidente. Dicho Seguro tendrá una cobertura de **CIENTO VEINTICINCO MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 125.000,00),** cuya prima será pagada en su totalidad por La Entidad de Trabajo.

Parágrafo Único: El Trabajador o Trabajadora tendrá acceso al beneficio de esta Cláusula, desde el inicio de la prestación de sus servicios a La Entidad de Trabajo.

CLÁUSULA 32 – SEGURO DE VIDA Y DISCAPACIDAD

La Entidad de Trabajo conviene en contratar para cada uno de sus Trabajadores o Trabajadoras, mientras permanezcan a su servicio, un Seguro de Vida que cubra el fallecimiento del Trabajador o Trabajadora o su discapacidad permanente, ocasionados por enfermedad o accidente. Dicho Seguro tendrá una cobertura de **SETENTA Y CINCO MIL**

BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 75.000,00), cuya prima será pagada en su totalidad por La Entidad de Trabajo.

En caso de muerte o discapacidad permanente por accidente de trabajo, la cobertura del Seguro será de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 250.000,00).**

Parágrafo Único: El Trabajador o Trabajadora tendrá acceso al beneficio de esta Cláusula, desde el inicio de la prestación de sus servicios a La Entidad de Trabajo.

CLÁUSULA 33 – PRESTACIÓN DE DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD COMÚN, ACCIDENTE, ENFERMEDAD OCUPACIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO

En caso que un Trabajador o Trabajadora se discapacite para continuar prestando sus servicios a La Entidad de Trabajo, ésta conviene en pagar una Prestación por Discapacidad, cuyo cálculo se hará de acuerdo a la siguiente escala y supuestos:

Años de Servicio	**Meses de Salario Ordinario**
Mayor a 3 meses y menor o igual a 2 años	**28**
Mayor a 2 años y menor o igual a 3 años	**29**
Mayor a 3 años y menor o igual a 4 años	**30**
Mayor a 4 años y menor o igual a 5 años	**32**
Mayor a 5 años y menor o igual a 9 años	**34**
Mayor a 9 años y menor o igual a 10 años	**36**
Mayor a 10 años	**38**

1° Discapacidad por enfermedad común o accidente no ocupacional: El Trabajador o Trabajadora beneficiario o beneficiaria de esta Cláusula, deberá presentar los certificados médicos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o la institución que lo sustituya, que califiquen su discapacidad y los exigidos conforme a lo establecido al respecto en la Cláusula **12** (Pago de Diferencia con el Seguro Social) de esta Convención, de conformidad con lo dispuesto en el literal "b" del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores:

1.1 Al momento de su calificación, si la discapacidad es declarada dentro de los doce (12) meses de suspensión de la relación de trabajo.
1.2 Dentro de los tres (3) meses siguientes, si la discapacidad es declarada fuera del período máximo de suspensión de doce (12) meses.

2° Discapacidad por enfermedad ocupacional o accidente de trabajo. El Trabajador o Trabajadora beneficiario o beneficiaria de esta Cláusula, deberá presentar los certificados médicos emitidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) u organismo que lo sustituya, que califiquen su discapacidad y los requisitos exigidos conforme a lo establecido al respecto en la Cláusula **12** (Pago de Diferencia con

el Seguro Social) de esta Convención, de conformidad con lo dispuesto en el literal "a" del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

2.1 En la oportunidad de su calificación, si la discapacidad por enfermedad ocupacional o accidente de trabajo es declarada dentro de los doce (12) meses de suspensión de la relación de trabajo, o si hubiese habido reevaluación médica por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) que determine si existe criterio favorable de recuperación y ordena una extensión del plazo hasta de un máximo de doce (12) meses adicionales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

2.2 Dentro de los tres (3) meses siguientes, si la discapacidad por enfermedad ocupacional o accidente de trabajo es declarada fuera del período máximo de suspensión de hasta veinticuatro (24) meses, si hubiere extensión que haya sido concedida por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), si fuere el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

Parágrafo Primero: Las Partes acuerdan que a los fines de la aplicación de la escala y supuestos establecidos en esta Cláusula, se tomará el tiempo de servicio ininterrumpido prestado por el Trabajador o Trabajadora desde el inicio de su relación de trabajo.

Parágrafo Segundo: La Prestación que se otorga en cumplimiento de esta Cláusula será imputable a las cantidades que le correspondan al Trabajador o Trabajadora por concepto de Prestaciones e Indemnizaciones establecidas en las leyes laborales y de seguridad social y en especial las establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

CLÁUSULA 34 – PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA

En caso de fallecimiento de un Trabajador o Trabajadora, La Entidad de Trabajo pagará a las personas enumeradas en el Artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, además de las prestaciones y beneficios legales y contractuales que le correspondan al Trabajador o Trabajadora por sus servicios, una Prestación de acuerdo a la siguiente escala y supuestos:

Años de Servicio	**Meses de Salario Ordinario**
Mayor a 3 meses y menor o igual a 2 años	**8**
Mayor a 2 años y menor o igual a 3 años	**10**
Mayor a 3 años y menor o igual a 4 años	**12**
Mayor a 4 años y menor o igual a 5 años	**14**
Mayor a 5 años y menor o igual a 9 años	**16**
Mayor a 9 años y menor o igual a 10 años	**18**

Mayor a 10 años	**20**

Parágrafo Primero: Además de lo previsto en el encabezamiento de esta Cláusula, en caso que el fallecimiento del Trabajador o Trabajadora se ocasione por accidente o enfermedad profesional, La Entidad de Trabajo pagará a las personas indicadas en el Artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, una **indemnización** igual a **veintiséis (26) meses de Salario Ordinario**. Esta indemnización no excederá la cantidad equivalente a **cincuenta (50) Salarios Mínimos Mercantil Seguros**, sea cual fuere la cuantía del Salario Ordinario.

Parágrafo Segundo: Las Partes acuerdan que a los fines de la aplicación de la escala y supuestos establecidos en esta Cláusula, se tomará el tiempo de servicio ininterrumpido prestado por el Trabajador o Trabajadora desde el inicio de su relación de trabajo.

Parágrafo Tercero: La Prestación que se otorga, de acuerdo a la escala antes indicada, se imputará a las cantidades que le correspondan al Trabajador o Trabajadora por concepto de Prestaciones e Indemnizaciones establecidas en las leyes laborales y de seguridad social y en especial las establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

CLÁUSULA 35 – AYUDA SOLIDARIA PARA LA FAMILIA DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA

En caso de fallecimiento de un Trabajador o Trabajadora que tenga más de un (1) mes de servicio ininterrumpido para La Entidad de Trabajo, las Partes convienen en otorgar a los familiares enumerados en el Artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, una ayuda solidaria que estará conformada de la siguiente manera:

1. Contribución de los Trabajadores o Trabajadoras por la cantidad de **DIEZ BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S10,00)** cada uno, que será deducida de su Salario Ordinario mensual.

2. Contribución de La Entidad de Trabajo equivalente al **CIEN POR CIENTO (100%)** del aporte de los Trabajadores o Trabajadoras, hasta un monto máximo de **CINCUENTA MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 50.000,00)** por cada Trabajador fallecido o Trabajadora fallecida.

CLÁUSULA 36 – AYUDA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA

En los casos de fallecimiento del **cónyuge, hijos o hijas y padres**, así como de **hermanos o hermanas menores de veintitrés (23) años de edad**, del Trabajador o Trabajadora, La Entidad de Trabajo contribuirá con la cantidad de **VEINTE MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 20.000,00)** para Gastos Funerarios.

Parágrafo Primero: Si el fallecido o fallecida hubiere tenido nexos de parentesco en los grados antes señalados con varios Trabajadores o Trabajadoras de La Entidad de Trabajo, el solicitante con mayor antigüedad en La Entidad de Trabajo recibirá el monto de la Ayuda.

Parágrafo Segundo: En caso de fallecimiento de familiares del Trabajador o Trabajadora amparados por la Cláusula **11** (Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad) los servicios funerarios tendrán la cobertura estipulada en la misma por un monto de hasta **DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S10.000,00),** en concordancia con la referida Cláusula.

CLÁUSULA 37 – PERMISO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA

En caso de fallecimiento de abuelos o abuelas, padres, cónyuge, hijos o hijas, hermanos o hermanas de los Trabajadores o Trabajadoras, La Entidad de Trabajo concederá a éstos o éstas, un permiso remunerado de cinco (5) días hábiles bancarios, si el fallecimiento ocurriere dentro o fuera del perímetro de la ciudad donde reside el Trabajador o Trabajadora, en la República Bolivariana de Venezuela.

Parágrafo Primero: El disfrute del permiso se contará de lunes a viernes, a partir del día hábil siguiente a la fecha del fallecimiento del familiar del Trabajador o Trabajadora, en días hábiles bancarios establecidos para la jornada ordinaria convencional, inclusive para los Trabajadores o Trabajadoras con jornadas u horarios especiales.

Parágrafo Segundo: Este permiso se otorga con ocasión del fallecimiento de familiares del Trabajador o Trabajadora, por lo que su uso no podrá postergarse.

Parágrafo Tercero: En caso que el fallecimiento del familiar del Trabajador o Trabajadora ocurra durante el disfrute de las vacaciones, el Trabajador o Trabajadora tomará este permiso a continuación del término del disfrute de sus vacaciones.

BENEFICIOS PARA LA RECREACIÓN

CLÁUSULA 38 – DEL DEPORTE

La Entidad de Trabajo conviene en continuar con su política de apoyo y contribución para el Deporte, mediante el fomento de la práctica de las diferentes especialidades para sus Trabajadores o Trabajadoras. Al efecto, las actividades deportivas serán canalizadas por la Gerencia de Recursos Humanos conjuntamente con la Comisión de Deportes.

Parágrafo Único: Al dar cumplimiento a esta Cláusula, La Entidad de Trabajo suministrará la información a El Sindicato.

CLÁUSULA 39 – PERMISO PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS

La Entidad de Trabajo se compromete a conceder permiso a los Trabajadores o Trabajadoras que resulten seleccionados o seleccionadas para participar en competencias nacionales e internacionales no profesionales en representación del Estado o de la República. Al efecto, el Trabajador o Trabajadora seleccionado o seleccionada deberá demostrar la certificación de haber sido escogido o escogida por los organismos competentes, refrendada tal participación por El Sindicato cofirmante de la presente Convención. El Sindicato, deberá formular a La Entidad de Trabajo la solicitud del referido permiso con una semana de anticipación.

Parágrafo Único: La administración de esta Cláusula se realizará de acuerdo a lo establecido en el **Reglamento** interno correspondiente.

CONDICIONES DE TRABAJO

CLÁUSULA 40 – JORNADA DE TRABAJO

La Entidad de Trabajo seguirá utilizando la semana de cinco (5) días de trabajo de **lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.** con una (1) hora de descanso para el **almuerzo**, desde las **12:30 p.m.** hasta las **1:30 p.m.**, y la duración máxima de la jornada será de cuarenta (40) horas de conformidad con el Artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

No obstante lo dispuesto en el encabezamiento de esta Cláusula, La Entidad de Trabajo por necesidad de servicios y operaciones o por necesidad de cumplir nuevos horarios de acuerdos de servicios en la actividad aseguradora, determinados por La Entidad de Trabajo o las autoridades competentes, podrá adaptar sus Horarios y Jornadas de Trabajo, siempre que el total de horas laboradas por cada Trabajador o Trabajadora, no exceda el límite legal establecido.

Parágrafo Primero: Cuando el cambio de duración del tiempo de trabajo, represente un aumento de la Jornada dentro de lo permitido por la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, se realizarán las provisiones compensatorias para el exceso de horas trabajadas, previstas legal y convencionalmente.

Parágrafo Segundo: Quedan excluidos de la regulación prevista en el encabezamiento de esta Cláusula, en la duración de su jornada, los Trabajadores o Trabajadoras enumerados en el Artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Parágrafo Tercero: La Entidad de Trabajo podrá contratar Trabajadores o Trabajadoras para laborar por turnos, equipos o en jornadas flexibles de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 176 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. Al efecto, La Entidad de Trabajo mediante acuerdos suscritos con los Trabajadores o Trabajadoras, establecerá la duración del trabajo, siempre que el total de horas trabajadas por cada Trabajador o Trabajadora no exceda el límite legal establecido.

CLÁUSULA 41 – HORARIOS ESPECIALES

La Entidad de Trabajo se compromete a comunicar anticipadamente a El Sindicato, todo lo relacionado a los horarios especiales que La Entidad de Trabajo, en virtud de nuevos acuerdos de servicio al público, así como, por la ampliación de los existentes, tenga instrumentado o vaya a implementar, adecuándose para su ejecución a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, y su Reglamento.

CLÁUSULA 42 – UNIFORMES

La Entidad de Trabajo proveerá de Uniformes a los Trabajadores o Trabajadoras que se mencionan en esta Cláusula y su costo será asumido en un **CIEN POR CIENTO (100%)** por La Entidad de Trabajo.

1° Personal Masculino:

Dotación inicial al ingreso del Trabajador: cuatro (4) camisas y cuatro (4) pantalones.
Reposición anual: cuatro (4) camisas y tres (3) pantalones.

2° Personal Femenino:

Dotación inicial al ingreso de la Trabajadora: cuatro (4) blusas, dos (2) pantalones y dos (2) faldas.
Reposición anual: cuatro (4) blusas, dos (2) pantalones y una (1) falda.

Parágrafo Primero: El uso del Uniforme es de carácter **obligatorio** y su incumplimiento se considera falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo.

Los Gerentes, Jefes de Departamentos y demás Trabajadores o Trabajadoras que tengan responsabilidad supervisoria en las Oficinas o Unidades Administrativas del área metropolitana y del interior del país, velarán por el estricto cumplimiento de esta Cláusula.

Parágrafo Segundo: La dotación de Uniformes antes determinada se hará durante el primer trimestre de cada año.

Parágrafo Tercero: El modelo y características de dicho Uniforme, así como la administración de esta Cláusula se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento interno correspondiente.

CLÁUSULA 43 – INFORMACIÓN AL TRABAJADOR O TRABAJADORA

La Entidad de Trabajo pone a disposición del Trabajador o Trabajadora un Portal, al cual podrá acceder únicamente el Trabajador o Trabajadora mediante el uso de su clave de acceso confidencial y personal. El referido Portal sirve como medio de comunicación, interacción e información entre La Entidad de Trabajo y el Trabajador o la Trabajadora.

Parágrafo Primero: El Portal contiene entre otros:

1. Información confidencial a ser accesada por el Trabajador o Trabajadora: datos personales, datos familiares, cuenta nómina, beneficios, beneficiarios, pólizas, pago de impuestos, entre otros.

2. Detalle quincenal o mensual de los pagos y demás asignaciones salariales y deducciones que se le hagan. Dicho detalle contiene además, en la oportunidad correspondiente, el aporte al Fondo de Ahorro y Crédito de los Trabajadores, detalle sobre cancelaciones de otros pagos como bonificaciones, utilidades, entre otros, así como y si fuese el caso, el monto abonado por La Entidad de Trabajo a la cuenta de Fideicomiso individual del Trabajador o Trabajadora por concepto de Garantía de Prestaciones Sociales. La Entidad de Trabajo podrá incorporar cualquier otra información que considere pertinente.

3. Información sobre las condiciones de trabajo, formación o capacitación vía electrónica (e-learning), documentos de interés tales como: manuales vigentes en La Entidad de Trabajo, uso de pólizas, beneficios, Convención Colectiva de Trabajo, reglamentos y otras publicaciones periódicas.

4. Enlaces con otras direcciones electrónicas a los efectos de gestionar, entre otros, sus claves de acceso.

5. Notificaciones y comunicaciones que el Trabajador o Trabajadora debe conocer para el buen desempeño de su cargo y cuyo incumplimiento se considera falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el literal “i” del artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, y cualquier otra información que La Entidad de Trabajo considere pertinente.

6. Es responsabilidad del Trabajador o Trabajadora la actualización de sus datos personales y familiares, en el entendido que el acceso a los beneficios está sujeto a la información personal y familiar que el Trabajador o Trabajadora registre en el Portal.

Parágrafo Segundo: Cuando se trate de notificaciones colocadas en el Portal, el mismo dejará un registro electrónico como constancia que el Trabajador o Trabajadora accedió a la referida información.

Parágrafo Tercero: El contenido del Portal se rige por lo dispuesto en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

Parágrafo Cuarto: La regulación del Portal se describe en un documento, cuyo contenido es suscrito por el Trabajador o Trabajadora.

CLÁUSULA 44 – PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO

La Entidad de Trabajo promoverá el desarrollo de programas de adiestramiento, con el objeto de mantener a los Trabajadores o Trabajadoras actualizados o actualizadas en las nuevas tecnologías que se incorporen a las Unidades o puestos de trabajo, así como en el cumplimiento de las normas y procedimientos referidos a la labor del Trabajador o Trabajadora.

Al efecto, La Entidad de Trabajo diseñará e implementará programas permanentes de adiestramiento destinados a informar y actualizar a los Trabajadores o Trabajadoras, sobre los mecanismos utilizados para la Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, las políticas y procedimientos de detección adoptadas por La Entidad de Trabajo, así como las responsabilidades y sanciones personales e institucionales establecidas por la legislación vigente.

Adicionalmente, La Entidad de Trabajo diseñará e implementará programas permanentes de adiestramiento destinados a mantener actualizados a los Trabajadores o Trabajadoras, sobre las políticas, normas, procedimientos y sanciones, en materia de Seguridad de la Información, Riesgo Operacional y Seguridad y Salud Laboral.

La Entidad de Trabajo sufragará los gastos que causen al Trabajador o Trabajadora la asistencia a dichos cursos, para el caso que los mismos sean dictados fuera de su lugar de trabajo.

CLÁUSULA 45 – RELACIONES ENTRE SUPERVISORES Y SUPERVISADOS O SUPERVISADAS

La Entidad de Trabajo, con ocasión del trabajo, promoverá y mantendrá la **mayor armonía y las buenas relaciones** existentes entre los Supervisores y Supervisados o Supervisadas, a los fines de cuidar que tales relaciones se cultiven en beneficio de ambas Partes. A tal efecto, La Entidad de Trabajo continuará desarrollando programas de adiestramiento, que provean al Supervisor o Supervisora de las mejores técnicas y prácticas para cumplir a cabalidad este objetivo.

Igualmente, El Sindicato velará con los medios a su alcance por el logro de los objetivos de esta Cláusula.

CLAUSULA 46 - MOVILIDAD GEOGRÁFICA

1. Se configura la movilidad geográfica como una facultad de La Entidad de Trabajo derivada de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que comportan en su aplicación consideraciones funcionales y personales de La Entidad de Trabajo y Trabajador o Trabajadora.

2. Dentro de la misma población La Entidad de Trabajo podrá disponer el cambio de Trabajadores o Trabajadoras de una a otra oficina, o a otras empresas, siempre que ésta pertenezca al mismo grupo de empresas y se respeten, en todo caso, los derechos que tuviera reconocidos los Trabajadores o Trabajadoras.

3. No tendrán la consideración de movilidad geográfica los cambios de lugar de trabajo dentro de una misma ciudad, o de un radio de sesenta y cinco (65) kilómetros, a contar desde el centro del municipio donde los Trabajadores o Trabajadoras presten sus servicios, o desde donde se trasladen voluntariamente, y los ingresados o ingresadas con posterioridad desde donde sean destinados o destinadas.

CLÁUSULA 47 – GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO DERECHO ADQUIRIDO

Las Partes acuerdan que la Garantía de Prestaciones Sociales que le corresponde al Trabajador o Trabajadora de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores se depositará en la oportunidad correspondiente, en un Fideicomiso individual a nombre de cada Trabajador o Trabajadora.

Parágrafo Primero: La base de cálculo de la Garantía de Prestaciones Sociales será el Salario devengado por el Trabajador o Trabajadora en el mes que corresponda depositarla, incluyendo la cuota parte del bono vacacional y de la participación en los Beneficios o Utilidades a percibir.

Parágrafo Segundo: El contrato de Fideicomiso suscrito entre el Trabajador o Trabajadora y el Fiduciario contendrá:

1° Las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores para la realización de los depósitos, los supuestos de utilización anticipada del Fondo Fiduciario y las condiciones para su entrega definitiva al Trabajador o Trabajadora al finalizar la relación de trabajo.

2° El rendimiento de la Garantía de Prestaciones Sociales será el que produzca el respectivo Fondo Fiduciario.

3° Los requisitos y condiciones particulares para hacer uso del Fondo Fiduciario para cubrir las contingencias enumeradas en la Ley.

4° Cualesquiera otras estipulaciones que acuerden los contratantes.

Parágrafo Tercero: Respecto a las futuras modificaciones que por Ley o Decreto experimente la Garantía de Prestaciones Sociales regulada en esta Cláusula, dicha prestación tendrá la modalidad y los límites de aplicación que establezcan las nuevas disposiciones.

CLÁUSULA 48 – EFECTOS DE SUSPENSIONES LABORALES

La Entidad de Trabajo acuerda que en los supuestos contemplados en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, así como en el caso de los Permisos Sindicales, el tiempo transcurrido a causa de las suspensiones establecidas, se computará para la antigüedad del Trabajador o Trabajadora a los efectos legales y contractuales, es decir, para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que por la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadores y esta Convención, tengan derecho, así como para el caso de terminación de la relación laboral. Adicionalmente La Entidad de Trabajo cumplirá con los efectos de la suspensión laboral establecidos en el artículo 73 de la referida Ley.

CLÁUSULA 49 – DETENCIÓN JUDICIAL

En caso que a un Trabajador o Trabajadora le sea dictada una medida judicial de privación preventiva de libertad, por un Tribunal de Control, por haber sido imputado o imputada en una investigación penal, La Entidad de Trabajo se compromete a reintegrar a su labor al Trabajador o Trabajadora afectado o afectada, siempre que la detención judicial no exceda del límite establecido en el Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, **cuarenta y cinco (45) días continuos** y el Trabajador o Trabajadora presente constancia expedida por el Tribunal que no ha sido acusado o acusada por el Ministerio Público por la comisión del hecho punible que motivó su detención.

Parágrafo Único: Los beneficios contenidos en esta Cláusula incorporan los supuestos establecidos en los Artículos 71 al 75 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

CLÁUSULA 50 – ACATAMIENTO DE NORMAS LEGALES, CONVENCIONALES E INTERNAS

Ambas Partes deberán observar y cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, el Reglamento, esta Convención y sus Reglamentos.

Los Trabajadores o Trabajadoras de La Entidad de Trabajo se comprometen a:

- Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo
- Respetar y acatar los principios y normas establecidos en:
  - Código de Ética
  - Manuales escritos o electrónicos de políticas, normas y procedimientos
  - Comunicaciones generales y personalizadas que reciban a través del "Servicio de Notificaciones del Portal" u otro mecanismo de comunicación que se implemente.
- Acatar y cumplir las normas y procedimientos destinados a **combatir la Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo**. Particularmente, con el objeto de cumplir con la **Política "Conozca su Empleado"**, el Trabajador o Trabajadora se obliga a notificar y justificar de forma inmediata, por escrito y de manera confidencial, los montos recibidos en sus cuentas bancarias, adicionales a sus ingresos habituales, indistintamente de que dichos montos sean recibidos de forma periódica y/o eventual. Esta información, así como cualquier otra establecida en la Política "Conozca su Empleado", podrá ser solicitada por La Entidad de Trabajo.

De igual forma, los Trabajadores o Trabajadoras se obligan a:

- Mantenerse informados o informadas de las decisiones de La Entidad de Trabajo Observar estrictamente el horario de trabajo establecido o que dentro de la Ley La Entidad de Trabajo establezca
- Manejar los intereses de La Entidad de Trabajo con honradez y eficiencia, buscando la excelencia en el servicio y en la atención al cliente, sin que esto signifique anteponer los principios éticos al logro de las metas comerciales y a los intereses personales
- Cuidar los bienes, equipos e instalaciones
- Guardar la mayor reserva acerca de los asuntos y políticas de La Entidad de Trabajo que tengan conocimiento con ocasión del servicio que desempeñan
- Usar los sistemas que La Entidad de Trabajo tiene para su operación, a los cuales se les ha otorgado acceso en razón del cargo que desempeñan, única y exclusivamente para el cumplimiento del servicio encomendado
- Acatar y aceptar las políticas y normas de conducta que La Entidad de Trabajo instituya.

Queda expresamente establecido que toda información que el Trabajador o Trabajadora obtenga por la posibilidad de acceso que La Entidad de Trabajo le otorga a estos sistemas y a la red corporativa de Base de Datos de Clientes, es de exclusiva propiedad de La Entidad de Trabajo y tiene carácter confidencial.

El incumplimiento de esta cláusula, el uso indebido de los accesos a redes, el préstamo de dinero entre trabajadores o trabajadoras con pago de intereses, la violación al Código de Ética, los juegos de envite y azar en los sitios y horas de trabajo, la violación al deber de confidencialidad y la obligación de respetar y acatar las normas, políticas y procedimientos dados por La Entidad de Trabajo, establecidos en el Artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Artículos 1.264 y 1.270 del Código Civil,

constituyen faltas graves a las obligaciones que impone la relación de trabajo, de conformidad al literal "i" del Artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Por su parte y de acuerdo a su tradición, La Entidad de Trabajo se compromete a seguir manteniendo el respeto y la consideración al Trabajador o Trabajadora en todos sus aspectos, velando porque los Trabajadores o Trabajadoras que ejerzan cargos de dirección o supervisión observen este principio, para lo cual La Entidad de Trabajo y el Trabajador o Trabajadora se comprometen a cumplir fielmente las condiciones de trabajo fijadas en esta Convención.

SINDICALES

CLÁUSULA 51 – RECONOCIMIENTO SINDICAL

La Entidad de Trabajo reconoce a El Sindicato como único representante de los Trabajadores o Trabajadoras y en consecuencia administrador de esta Convención. Toda situación o casos concernientes a las relaciones Trabajador o Trabajadora y/o patronales serán tratados entre La Entidad de Trabajo por una parte y por la otra El Sindicato.

CLÁUSULA 52 – FUERO SINDICAL

La Entidad de Trabajo reconocerá la inamovilidad a que se refiere el numeral 7 del Artículo 419 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, hasta el número de **siete (7)** Trabajadores o Trabajadoras que ejerzan los cargos de la Junta Directiva o Comité

Ejecutivo de EL SINDICATO identificado en la Cláusula **1** (Definiciones) de esta Convención, mientras estén en el ejercicio de sus funciones, extendiéndose este beneficio hasta tres (3) meses después de haber dejado de ejercerlas.

CLÁUSULA 53 – PROMOCION DE EVENTOS

La Entidad de Trabajo y la Organización Sindical conjuntamente realizaran actividades y eventos con el fin de promover el progreso social, económico y cultural de sus asociados y así colaborar con las autoridades y organismos en la preparación y ejecución de programas de mejoramiento de los trabajadores y trabajadoras.

CLÁUSULA 54 – DEDUCCIÓN DE CUOTAS SINDICALES

La Entidad de Trabajo se compromete a descontar del Salario Ordinario de cada uno de los Trabajadores o Trabajadoras afiliados o afiliadas, que se beneficien con la aplicación de esta

Convención y previa autorización escrita de los mismos, la cantidad de **CINCO DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 5,00) mensual** por concepto de cuota para El Sindicato.

Adicionalmente, descontará a todos los Trabajadores o Trabajadoras que se beneficien de esta Convención, la cantidad de **VEINTE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 20,00),** en la oportunidad del pago de las Utilidades anuales establecidas en la Cláusula **23** - Utilidades, por concepto de cuota extraordinaria para EL SINDICATO.

CLÁUSULA 55 – CARTELERA SINDICAL

La Entidad de Trabajo conviene en permitir la colocación de Carteleras en un sitio visible para los Trabajadores o Trabajadoras, en las Sedes Administrativas de La Entidad de Trabajo y en cada una de sus Oficinas, así como la utilización, previa autorización, de los medios electrónicos disponibles en La Entidad de Trabajo para los Trabajadores o Trabajadoras, mediante las cuales El Sindicato suministre a sus afiliados y afiliadas toda la información que considere conveniente, tanto de sus actividades culturales y sociales, como en defensa de la aplicación de esta Convención.

CLÁUSULA 56 – PERMISOS PARA DIRIGENTES SINDICALES

La Entidad de Trabajo conviene en otorgar permisos a los miembros de El Sindicato que requieran trasladarse de Caracas al interior del país o viceversa, para asuntos sindicales que se relacionen con La Entidad de Trabajo.

Este beneficio estará limitado a dos (2) miembros al mes por El Sindicato y el permiso no excederá de tres (3) días hábiles bancarios en cada oportunidad, no será acumulativo y deberá ser participado a La Entidad de Trabajo, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Los gastos ocasionados por dichos traslados serán cubiertos en su totalidad por la Organización Sindical, de acuerdo a su autonomía administrativa conforma al artículo 411 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

OTRAS NORMATIVAS

CLÁUSULA 57 – CORRESPONDENCIA

Las Partes se comprometen a contestar por escrito, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días continuos, las comunicaciones que una de ellas envíe a la otra a través de las instancias correspondientes, planteando cualquier situación en el desarrollo de las relaciones laborales.

CLÁUSULA 58 – DISPOSICIONES LEGALES Y GUBERNAMENTALES

Es entendido entre las Partes, que en caso de entrar en vigencia una nueva Ley o Decreto o se produjere una reforma de las disposiciones legales en la materia, que en algún modo conceda a los Trabajadores o Trabajadoras iguales o mayores beneficios de los concedidos por esta Convención, la Cláusula en referencia que conceda el beneficio respectivo quedará sin efecto, considerándose que ha sido sustituida por el beneficio legal, sin que pueda pretenderse sumar dicho beneficio legal al contractual. En caso que el beneficio previsto en la nueva Ley o Decreto o proveniente de una reforma legal, no iguale los beneficios que concede esta Convención, la respectiva Cláusula por contemplar un beneficio mayor, seguirá aplicándose en el entendido, igualmente, que no podrá en ningún caso pretenderse la acumulación de ambos beneficios. Para los efectos de esta Cláusula se tomará en cuenta la naturaleza del beneficio y no el nombre con el cual éste sea designado, ni el título de la Cláusula.

CLÁUSULA 59 – LEY ORGÁNICA SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Las Partes convienen en adecuar las prestaciones contenidas en las Cláusulas **11** (Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad), **12** (Pago de Diferencia con el Seguro Social), **13** (Pago de Diferencia con el Seguro Social en caso de Maternidad), **31** (Seguro de Accidentes Personales) y **32** (Seguro de Vida y Discapacidad) de esta Convención, a las regulaciones y estipulaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, para lo cual se aplicarán los supuestos establecidos en la Cláusula **58** (Disposiciones Legales y Gubernamentales) de esta Convención.

Al efecto, La Entidad de Trabajo comparará globalmente la situación resultante de la aplicación de la Convención Colectiva y la que resulte de las disposiciones legales obligatorias que regulen la Seguridad Social. En caso que los efectos de las nuevas disposiciones legales obligatorias sean inferiores a los establecidos en esta Convención, La Entidad de Trabajo compensará y otorgará la diferencia entre el beneficio previsto legalmente y el que disfruta el Trabajador o Trabajadora por aplicación de esta Convención. En ningún caso ambos beneficios serán acumulativos.

CLÁUSULA 60 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Las Partes acuerdan de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 436 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, aplicar los beneficios de esta Convención a los Trabajadores o Trabajadoras ubicados en las jurisdicciones adicionales a las establecidas en la Cláusula 2 - Ámbito de Aplicación.

CLÁUSULA 61 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Queda entendido entre las Partes que la Cláusula concerniente a la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad establecida en esta Convención, comenzará a regir a partir del vencimiento de la Póliza vigente, el **día primero (1°) del mes de febrero del año siguiente a la firma de la Convención**.

CLÁUSULA 62 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Los **Reglamentos** Internos correspondientes a las Cláusulas de la Convención y que forman parte integrante de la misma, quedan sujetos a las modificaciones y ajustes resultantes de las negociaciones de esta Convención.

CLÁUSULA 63 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

Las Partes acuerdan, en referencia a la Cláusula 30 - Reconocimiento Especial por la Excelencia en el Servicio de esta Convención, nombrar una comisión que diseñe un programa que establezca los parámetros para reconocer la excelencia en el servicio de los Trabajadores o Trabajadoras en determinadas áreas o unidades de La Entidad de Trabajo, dentro de un periodo no mayor de un (1) mes contado a partir de la firma de esta Convención.

Índice General

Cláusulas

1 – Definiciones
2 – Ámbito de Aplicación

Beneficios Sociales
3 – Bonificación y Permiso por Matrimonio
4 – Prestaciones por Nacimiento de Hijos o Hijas
5 – Pagos a Centros de Educación Inicial (Guardería Infantil)
6 – Ayuda Educativa para Hijos o Hijas de los Trabajadores o Trabajadoras
7 – Becas de Estudio para Hijos o Hijas de los Trabajadores o Trabajadoras
8 – Becas para Estudios Superiores de los Trabajadores o Trabajadoras
9 – Reconocimiento por Culminación de Estudios Superiores – Aumento Salario Ordinario
10 –Reconocimiento por Culminación de Estudios Superiores

Beneficios de Salud
11 – Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad
12 – Pago de Diferencia con el Seguro Social
13 – Pago de Diferencia con el Seguro Social en caso de Maternidad
14 - Protección de la Salud Visual de los Trabajadores o Trabajadoras
15 – Protección de la Salud Auditiva de los Trabajadores o Trabajadoras Operadores Telefónicos

Beneficios de Carácter Económico
16 – Salario Mínimo Mercantil Seguros

17 – Aumentos de Salario Ordinario
18 – Carácter y Estipulación del Salario
19 -Aporte al Fondo de Ahorro y Crédito de los Trabajadores o Trabajadoras
20 – Vacaciones
21 – Bono Post-Vacacional
22 – Bonificación Única
23 – Utilidades
24 – Pago de Prolongación de Jornada, Horas Extraordinarias, Días de Descanso, Feriados Legales y Bancarios Trabajados, y Trabajo Nocturno
25 – Reembolso por Gastos de Viaje
26 – Prestaciones y Beneficios Sociales de Carácter No Remunerativo

Distinciones y Reconocimientos
27 – Distinción por Antigüedad
28 – Incentivo de Constancia
29 – Reconocimiento por Antigüedad
30 – Reconocimiento Especial por la Excelencia en el Servicio

Beneficios Para La Protección Familiar
31 – Seguro de Accidentes Personales
32 – Seguro de Vida y Discapacidad
33 – Prestación de Discapacidad por Enfermedad Común, Accidente, Enfermedad Ocupacional o Accidente de Trabajo
34 – Prestación por Fallecimiento del Trabajador o Trabajadora
35 – Ayuda Solidaria para la Familia del Trabajador o Trabajadora
36 – Ayuda por Fallecimiento de Familiares del Trabajador o Trabajadora
37 – Permiso por Fallecimiento de Familiares del Trabajador o Trabajadora

Beneficios para la Recreación
38 - Del Deporte
39 - Permisos para Competencias Deportivas

Condiciones de Trabajo
40 – Jornada de Trabajo
41 – Horarios Especiales
42 – Uniformes
43 – Información al Trabajador o Trabajadora
44 – Programas de Adiestramiento
45 – Relaciones entre Supervisores y Supervisados o Supervisadas
46 –Movilidad Geográfica
47 – Garantía de Prestaciones Sociales como Derecho Adquirido
48 – Efectos de Suspensiones Laborales
49 – Detención Judicial
50 – Acatamiento de Normas Legales, Convencionales e Internas

Sindicales
51 – Reconocimiento Sindical

52 - Fuero Sindical
53 – Promoción de Eventos
54 – Deducción de Cuotas Sindicales
55 – Cartelera Sindical
56 – Permisos para Dirigentes Sindicales

Otras Normativas
57 – Correspondencia
58 – Disposiciones Legales y Gubernamentales
59 – Ley Orgánica sobre el Sistema de Seguridad Social
60 - Disposición Transitoria Primera
61 - Disposición Transitoria Segunda
62 - Disposición Transitoria Tercera
63 - Disposición Transitoria Cuarta

Por **MERCANTIL SEGUROS C.A.**

_____
MARIA SILVIA RODRIGUEZ FEO
Presidente

_____
LEONARDO VILLAMIZAR
Gerente Cuentas Corporativas

_____
HUMBERTO ARREAZA
Gerente de Recursos Humanos

_____

GILBERTO JORGE
Asesor Legal

Por **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE SEGUROS MERCANTIL**

_____

JESUS PRADO
Secretario General Principal

_____

LUIS ROSARIO
Secretario Principal de Cultura

_____

ANIBAL HIDALGO
Secretario Principal de Vigilancia y Disciplina

_____

EDGAR DURAN
Secretario Principal de Trabajo y Reivindicaciones

_____

JONATHAN GONZALEZ
Secretario Principal de Organización

_____

XIOMARA HERNANDEZ

Secretario Principal de Administración y Finanzas

_____

UNIXI ARRIECHE
Secretario Principal de Actas y Correspondencia

_____

HERBERT ORTIZ
Representante Legal de El Sindicato